

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6190/2537

นาย วิเชียร ชื่นเอี่ยม
บริษัท เซ็น ทรัลแอร์คอนดิชันนิ่ง อินดัส
เตรียล จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583, มาตรา 850, มาตรา 852

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

ปรากฏตามคำฟ้องว่า ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมานั้นเป็นเงินที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องมาก่อนวันที่โจทก์ทำข้อตกลงกับจำเลยตามเอกสารหมายเลข 6 แสดงว่าโจทก์จำเลยตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและมีอยู่ก่อนวันทำเอกสารหมายเลข 6 ให้ถือตามข้อความที่ตกลงกันไว้ในเอกสารฉบับดังกล่าว โดยจำเลยตกลงจ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลืออื่นให้แก่โจทก์จำนวน 41,072.75 บาท และโจทก์ตกลงว่าจะไม่เรียกร้องประโยชน์หรือสิทธิอื่นใดจากจำเลยอีก เช่นนี้ข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 6 จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ดังนั้นสิทธิเรียกร้องของโจทก์เกี่ยวกับเงินใด ๆ ที่มีข้อพิพาทอยู่ก่อนวันวันทำข้อตกลงดังกล่าวเป็นอันระงับไปโดยผลของสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 6 ตามมาตรา 852 โจทก์จึงไม่มีอำนาจที่จะรื้อฟื้นสิทธิที่ระงับไปแล้วตามกฎหมายขึ้นมาฟ้องบังคับให้จำเลยรับผิดชอบอีกได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ตำแหน่งสุดท้ายโจทก์เป็นหัวหน้าแผนกเตรียมผลิต ได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,335 บาท พร้อมค่าประจำตำแหน่งเดือนละ 500 บาท และเงินค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท กำหนดจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือนทุกเดือน จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 โดยโจทก์ไม่มีความผิด เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์เสียหาย และจำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนำเงินประจำตำแหน่งและค่าครองชีพซึ่งเป็นค่าจ้างมารวมคำนวณ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยที่ยังขาดอยู่ 5,400 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ยังขาดอยู่ 900 บาท รวมเป็นเงิน 6,300 บาทจ่ายค่าเสียหาย 20,580 บาท หรือให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งและอัตราค่าจ้างเดิม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของยอดเงินจำนวน 208,880 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น กับให้จำเลยออกไปรับรองการทำงานให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์บกพร่องต่อหน้าที่และประพฤติตนในลักษณะไม่เหมาะสม จึงมีเหตุอันควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ ในส่วนเงินค่าตำแหน่งและค่าครองชีพที่โจทก์เรียกร้อง 6,300 บาท นั้นมีระเบียบกฎเกณฑ์ให้ไม่นำไปรวมกับค่าจ้างปกติ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของค่าจ้าง โจทก์ตกลงรับเงินค่าช่วยเหลือ ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินจำนวน 41,072.75 บาท โดยโจทก์ไม่ตั้งใจเรียกร้องประโยชน์หรือสิทธิอื่นใดจากจำเลยอีก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 จำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 ตามหนังสือเลิกจ้างตามเอกสารหมายเลข ล.3 ตำแหน่งสุดท้ายโจทก์เป็นหัวหน้าแผนกเตรียมผลิตได้รับเงินเดือนเดือนละ 6,335 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 400 บาท ค่าตำแหน่งหัวหน้าเดือนละ 500 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 7,235 บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 25 ของเดือน เมื่อเลิก

จ้างแล้วโจทก์ได้ตกลงกับจำเลยรับเงินค่าช่วยเหลือ ค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจากจำเลยเป็นเงิน 41,072.75 บาท โดยไม่ตั้งใจเรียกร้องประโยชน์หรือสิทธิใด ๆ จากจำเลยอีก ตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข 6 โจทก์จึงไม่อาจเรียกร้องค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ว่าจำเลยไม่นำเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าครองชีพมารวมคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 6,300 บาท ได้ จำเลยไม่จำเป็นต้องเลิกจ้างโจทก์เพราะลดการผลิตลงเพื่อแก้ปัญหาการขาดทุน สาเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์มีข้อบกพร่องในด้านความประพฤติและมรรยาทต่อผู้บังคับบัญชาตลอดจนความเกี่ยวพันที่มีอยู่กับสหภาพแรงงานในบริษัทจำเลยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์กับจำเลยไม่อาจทำงานร่วมกันต่อไปได้จำเลยจึงต้องชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ บันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข 6 ทำขึ้นมุงที่จะระงับข้อพิพาทเฉพาะในส่วนค่าชดเชยกับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายในการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จึงไม่ตัดสิทธิโจทก์ในส่วนของค่าเสียหายในการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 45,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (7 เมษายน 2536) จนกว่าจะชำระเสร็จค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ยินยอมรับเงินค่าชดเชยและเงินค่าช่วยเหลืออื่น ๆ ไปแล้วจำนวน 41,072.75 บาท และไม่ตั้งใจเรียกร้องประโยชน์หรือสิทธิอื่นใดจากจำเลยอีก ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 6 จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์อีก พิเคราะห์แล้ว เอกสารหมายเลข 6 มีข้อความว่า "ตามที่บริษัทเซ็นทรัลแอร์ คอนดิชันนิ่ง อินดัสเตรียล จำกัด ได้เลิกจ้างข้าพเจ้า นายวิเชียร ชื่นเอี่ยม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536 นั้น ข้าพเจ้าได้รับเงินค่าชดเชยและเงินช่วย

เหลืออื่น ๆ จากบริษัทเป็นเงินจำนวน 41,072.75 บาท(สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์) ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าไม่ตั้งใจเรียกร้องประโยชน์ หรือ สิทธิอื่นใดจากบริษัทอีก" ปรากฏตามคำฟ้องว่า ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องมานั้นเป็นเงินที่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องมาก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2536 ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ข้อตกลงระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและมีอยู่ ก่อนวันที่ทำเอกสารหมายเลข 6 ให้ถือตามข้อความที่ตกลงกันไว้ในเอกสารฉบับดังกล่าว โดยจำเลยตกลงจ่ายค่าชดเชยและเงินช่วยเหลืออื่นให้แก่โจทก์จำนวน 41,072.75 บาท และโจทก์ตกลงว่าจะไม่เรียกร้องประโยชน์หรือสิทธิอื่นใดจาก จำเลยอีก เช่นนี้ข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข 6 จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอม ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 ดังนั้นสิทธิเรียกร้องของ โจทก์เกี่ยวกับเงินใด ๆ ที่มีข้อพิพาทอยู่ก่อนวันทำข้อตกลงดังกล่าวเป็นอันระงับไป โดยผลของสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสารหมายเลข 6 ตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 852 โจทก์จึงไม่มีอำนาจที่จะรื้อฟื้นสิทธิที่ ระงับไปแล้วตามกฎหมายขึ้นมาฟ้องบังคับให้จำเลยรับผิดชอบอีกได้ ที่ศาลแรงงานกลาง พิจารณามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเพราะการเลิก จ้างไม่เป็นธรรมเสียด้วย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(ชูชาติ ศรีแสง-ชลิต ประไพศาล-วินัย วิมลเศรษฐ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ